

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7516/2538

นาย วิเชียร นิตฺตนาจารกุล
บริษัท วี-เอฟ ไลท์ติ้ง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1195

ตามรายงานการประชุมมีลักษณะเป็นการรับรองหรือให้ความเห็นชอบต่อการกระทำของกรรมการที่ได้กระทำไปในรอบปีที่ผ่านมาและมีอำนาจที่จะลงมติเช่นนั้นได้ ไม่ปรากฏว่าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นยกเลิความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้กระทำไปโดยชอบที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติปลดหรือยกเลิกการกระทำของกรรมการที่ได้กระทำผิดหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจำเลย ที่ 1 แต่อย่างใดและไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 บัญญัติห้ามมิให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นลงมติเช่นนี้ได้การที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทจำเลยที่ 1 ลงมติเช่นนี้จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1195

โจทก์ฟ้องว่า มติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทจำเลยที่ 1 ครั้งที่ 11/1991 วาระที่ 3 เรื่องการปลดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารชุดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องหุ้นส่วนบริษัท มาตรา 1167 ประกอบกับ มาตรา 812 มาตรา 1168 และมาตรา 1169 และขัดต่อมาตรา 76 และกฎหมายใน

เรื่องละเมิด ซึ่งไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจที่จะกระทำได้มติดังกล่าวจึง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่ามติของ
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร
และเพราะเหตุใด การที่โจทก์จะใช้สิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 โจทก์จะต้องกล่าวอ้างว่าการ
ประชุมใหญ่นั้นได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนบทบัญญัติในลักษณะ
22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท เมื่อโจทก์มิได้กล่าวอ้าง
จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอน จำเลยที่ 2 ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในนามของคณะ
กรรมการของจำเลยที่ 1 และเป็นการเรียกประชุมใหญ่โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา
1171 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องจำเลยที่ 2 ให้ต้อง
รับผิดชอบโจทก์เป็นส่วนตัว ทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ทั้งนี้เพราะการลงมติปลดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารถือเป็นการ
ให้อนุมัติแก่การใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้กระทำตลอดปีบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้
โดยนัยแห่งมาตรา 1170 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่ขัดกับมาตรา
1167, 1168 และ 1169 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 11/1991(2534) ของบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ส่งศาลตามหมายเรียกและโจทก์แถลงรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ขอให้ศาลเรียกมา ตามรายงานการประชุมดังกล่าวข้อ 7 มีความว่า "การยกเลิกคณะกรรมการนายโทมัส พิตเซอร์ ประธานในที่ประชุมอธิบายหลักบัญญัติทั่วไปของบริษัทฯ ในการยกเลิกความรับผิดชอบของกรรมการต่อธุรกิจในช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ดร.ปรีดี คัดค้านและพูดว่า"ศาลไม่รับรอง" ดร.ปรีดี เสนอให้จัดหาความเห็นทางกฎหมายพร้อมทั้งเหตุผลมาแนบในรายงานการประชุม นายไฮโค ฮาดเลอร์เสนอบัญญัติให้ยกเลิกความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งได้ปฏิบัติงานภายในระหว่างปี จนถึงปัจจุบัน บัญญัติได้รับการอนุมัติโดยเสียงส่วนมาก โดยคุณวิเชียรและดร.ปรีดี ออกเสียงคัดค้าน"เห็นว่า ตามรายงานประชุมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรับรอง หรือให้ความเห็นชอบต่อการกระทำของกรรมการที่ได้กระทำไปในรอบปีที่ผ่านมา และยกเลิกความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้กระทำไปโดยชอบ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีอำนาจที่จะลงมติเช่นนั้นได้ ไม่ปรากฏว่าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติปลดหรือยกเลิกการกระทำของกรรมการที่ได้กระทำความผิดหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด และไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 บัญญัติห้ามมิให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นลงมติเช่นนั้นได้ การที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทจำเลยที่ 1 ลงมติดังกล่าว จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังที่โจทก์ฟ้อง กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 ที่โจทก์จะมีอำนาจฟ้องหรือร้อง ขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 11/1991(2534) ของบริษัทจำเลยที่ 1 ได้

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชยันต พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ